

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5134125-39.2023.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: VLANDER GOMES COSTA JUNIOR (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): MARCELO JARDIM FARIA (OAB RJ231030)

AGRAVADO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por VLANDER GOMES COSTA JUNIOR (evento 52) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 47) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto não restou demonstrada a existência da similitude fático-jurídica entre as hipóteses confrontadas.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 33) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do autor à progressão funcional, a partir da data em que entrou em exercício.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 38), aduzindo que: “Tendo em vista que, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência através do Tema 206 TNU - definiu que em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório.”

Outrossim, apontou como paradigmas os seguintes processos: 5122018-31.2021.4.02.5101, 5010441-60.2022.4.02.5118, 5055873-22.2023.4.02.5101 e 5081806-94.2023.4.02.5101, julgados pela 6ª Turma Recursal/SJRJ; 5120346-85.2021.4.02.5101, 5024150-82.2023.4.02.5101, 5007309-43.2022.4.02.5102, 5046077-12.2020.4.02.5101, 5034378-19.2023.4.02.5101, 5124849-52.2021.4.02.5101 e 5017818-02.2023.4.02.5101, julgados pela 7ª Turma Recursal/SJRJ; 5010229-63.2022.4.02.5110, 5081135-08.2022.4.02.5101, 023518-27.4.02.5101, 5023514-87.2021.4.02.5101, julgados pela 8ª Turma Recursal/SJRJ; PEDILEF 5012743-46.2017.4.04.7102, 0501999-48.2009.4.05.8500, 5012743-46.2017.4.04.7102, julgados pela TNU; Decisão proferida pelo Gestor, no Processo 5003292-98.2021.4.02.5101, PUIL 1669, julgado pelo STJ; sentença proferida nos autos do Processo 5081135-08.2022.4.02.5101 pelo 10º Juizado Especial Federal.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, requerendo seja reformada a decisão agravada, a fim de que seu pedido de uniformização seja admitido.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 33) conheceu e negou provimento ao recurso inominado do autor, ratificando a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, conforme ementa do julgado adiante reproduzido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. PLEITO DE CONTAGEM DO INTERSTÍCIO A PARTIR DA DATA DE EFETIVO EXERCÍCIO NO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 206 TNU. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.”

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 47) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência com a fundamentação abaixo, sem que a mesma tenha sido combatida pelo Agravante:

“Ocorre que, no caso concreto, a demanda versa sobre o reconhecimento do direito à progressão funcional de servidor público da UNIRIO a progressões a cada 12 meses da data de ingresso na carreira. Entretanto os paradigmas indicados não possuem relação com a lei que rege a carreira da autora, bem como o tema 206 julgado pela Turma Nacional de Uniformização não menciona qual é o interstício para que ocorram promoções no serviço público, apenas indica que “o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório”.

6. Nesse sentido, conforme se depreende da fundamentação do caso concreto, não há similitude para aplicação de qualquer dos paradigmas indicados:

Contudo, no caso concreto, parte autora é médica vinculada ao UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e regida por norma diversa do Decreto n.º 84.669/1980 que regulamenta a Lei n.º 5.645/1970, por ser o cargo da parte autora vinculado ao Ministério da Educação, embora atue na área da saúde, indevida a aplicação de legislação que fundamenta a decisão do Tema 206 da TNU.

Assim, contata-se que a parte autora é servidora pública ocupante de cargo técnico administrativo em educação (no caso, como médica junto a uma Instituição Federal de Ensino sendo a mesma é regida pela Lei nº 11.091/2005.”

Por outro lado, a argumentação da Agravante se concentra na afirmação de que “a Recorrente deveria progredir após o interstício de 12 (doze) meses, ou seja, a cada mês de abril subsequente. Ocorre que a Administração só progride o recorrido, no caso, no mês de setembro de cada ano, com reflexos em sua verba salarial. Tal discrepância fere de forma direta o princípio da isonomia, tendo sido a matéria objeto de Uniformização de Jurisprudência perante a Turma Nacional de Uniformização, como se verá a seguir”.

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Por tais razões, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Gestora para o processamento do Agravo do evento 51, endereçado à Turma Nacional de Uniformização.